

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5485/2539

พนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด

นาย อ้น วิยเทศ

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 174, มาตรา 176, มาตรา 192 วรรคท้าย

ในคดีอาญาโจทก์มีหน้าที่ต้องนำสืบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 174 เพื่อแสดงให้เห็นว่าจำเลยกระทำความผิดหรือไม่และต้องนำสืบข้อเท็จจริงให้ฟังได้โดยปราศจากความสงสัยว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดจริงการที่จำเลยตอบคำถามค้านว่าอาวุธปืนที่จำเลยใช้ยังเป็นอาวุธปืนไม่มีทะเบียนจะถือเท่ากับว่าเป็นคำรับสารภาพตามมาตรา 176 หาได้ไม่เมื่อโจทก์ไม่สืบก็ลงโทษจำเลยไม่ได้ ความผิดฐานพยายามฆ่ารวมการกระทำฐานทำร้ายร่างกายอยู่ด้วยศาลจึงมีอำนาจลงโทษจำเลยฐานทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสตามที่พิจารณาได้ความได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 91, 288 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295, 297(8) การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษฐานทำร้ายผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297(8) อันเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 5 ปี และมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 วรรคสาม, 72 ทวิ วรรคสอง ลงโทษฐานมีอาวุธปืนมีทะเบียนของผู้อื่นไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำคุก 8 เดือนฐานพาอาวุธปืนไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 5 ปี 14 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 3 ปี 12 เดือน 40 วันข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์ และ จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์และจำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาข้อกฎหมายต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์เพียงว่าการที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยฐานมีอาวุธปืนมีทะเบียนของผู้อื่นที่ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมายชอบหรือไม่ โดยโจทก์ฎีกาว่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 232 เพียงแต่ห้ามมิให้โจทก์อ้างจำเลยเป็นพยานแต่ไม่ได้ห้ามโจทก์ซักค้านจำเลยที่อ้างตนเองเป็นพยานเมื่อจำเลยตอบคำซักถามฝ่ายตนแล้ว โจทก์มีสิทธิซักค้านคัดค้านเอาความจริงได้ และโจทก์ย่อมถือเอาประโยชน์จากการตอบคำซักค้านดังกล่าวนั้นได้ ที่จำเลยตอบคำซักค้านว่าอาวุธปืนที่

จำเลยใช้ยิ่งนั้นเป็นอาวุธปืนไม่มีทะเบียน การตอบคำซักค้านเช่นนี้มีผลไม่ต่างไปจาก คำให้การรับสารภาพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 176 แม้ โจทก์ไม่นำสืบในข้อนี้ ศาลก็ลงโทษจำเลยฐานมีอาวุธปืนไม่มีทะเบียนไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาตได้ พิเคราะห์แล้ว ในคดีอาญาโจทก์มีหน้าที่ต้องนำสืบตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 174 เพื่อแสดงให้เห็นว่าจำเลยกระทำความผิดหรือไม่ และต้องนำสืบข้อเท็จจริงให้ฟังได้โดยปราศจากความสงสัยว่าจำเลยเป็นผู้กระทำผิดจริงที่จำเลยตอบคำถามค้านว่าอาวุธปืนที่จำเลยใช้ยิ่งนั้นเป็นอาวุธปืนไม่มีทะเบียน จะถือเท่ากับว่าเป็นคำรับสารภาพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 176 และฟังเอาเป็นผลร้ายแก่จำเลยหาได้ไม่ เมื่อโจทก์ไม่สืบก็ลงโทษจำเลยไม่ได้ ศาลล่างทั้งสองพิพากษาชอบแล้วฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาต่อไปที่ว่าศาลมีอำนาจพิพากษาว่า จำเลยทำร้ายร่างกายผู้เสียหายที่ 2 ได้รับอันตรายสาหัสหรือไม่ จำเลยฎีกาว่าโจทก์ฟ้องว่าจำเลยพยายามฆ่า แต่ทางพิจารณาได้ความว่า จำเลยทำร้ายร่างกายได้รับอันตรายสาหัส ข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามทางพิจารณาจึงแตกต่างกับข้อเท็จจริงที่กล่าวในฟ้องศาลต้องพิพากษายกฟ้องนั้นพิเคราะห์แล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 192 วรรคท้ายบัญญัติว่า ถ้าความผิดตามที่ฟ้องนั้นรวมการกระทำหลายอย่าง แต่ละอย่างอาจเป็นความผิดได้อยู่ในตัวเอง ศาลจะลงโทษจำเลยในการกระทำผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่พิจารณาได้ความก็ได้ซึ่งความผิดฐานพยายามฆ่านั้นรวมการกระทำฐานทำร้ายร่างกายอยู่ด้วยศาลจึงมีอำนาจลงโทษจำเลยฐานทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297(8) ได้"

พิพากษายืน

(อุระ หวังอ้อมกลาง-ปราโมทย์ ชพานนท์-เสริม บุญทรงสันติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
-------------------	----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------